

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N° CC1309

Tocache; 26 MAR 2024

Vistos: La Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, el Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado mediante D.S. N° 004-2013-ED, la Resolución Viceministerial N° 042-2022-MINEDU, la Resolución Viceministerial N° 058-2023-MINEDU, la Resolución Directoral N° 002097-2023, la Resolución Directoral N° 003332-2023, el Memorando N° 039-2024-GRSM-DRE/UGELT/RRHH;

CONSIDERANDO:

Que, es política del Ministerio de Educación y función de la Unidad de Gestión Educativa Local, garantizar el desplazamiento del personal Docente a través del proceso de reasignación, para garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas programadas en las instancias de gestión educativa descentralizada;

Que, la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, tiene por objeto normar las relaciones entre el Estado y los profesores que prestan servicios en las instituciones y programas educativos públicos de educación básica y técnico productiva y en las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas, regulando deberes y derechos, la formación continua, la Carrera Pública Magisterial, la evaluación, el proceso disciplinario, las remuneraciones y los estímulos e incentivos;

Que, el artículo 67° de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial establece: "La reasignación es la acción de personal mediante la cual el profesor se desplaza de un cargo a otro igual que se encuentre vacante, en cualquiera de las áreas magisteriales, sin modificar la escala magisterial alcanzada. Se efectúa previo a los procesos de nombramiento y contratación docente, bajo responsabilidad administrativa. El reglamento de la presente Ley establece los criterios y condiciones para la reasignación";

Que, el numeral 154.3 del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado mediante D.S. N° 004-2013-ED, señala que el MINEDU establecerá los lineamientos y procedimientos del proceso de reasignación;

Que, mediante la Resolución Viceministerial N° 042-2022-MINEDU, de fecha 20 de abril del 2022, se aprobó la norma técnica denominada: "Disposiciones para la reasignación y permuta de los profesores en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su reglamento", norma que deroga la Resolución;

Que, el numeral 8.1.7 de la norma de la Resolución Viceministerial N° 042-2022-MINEDU modificado por la Resolución Viceministerial N° 058-2023-MINEDU, establece lo siguiente:

"El profesor que cuente con acta de adjudicación y/o resolución de reasignación puede renunciar como máximo hasta treinta (30) días hábiles antes de la entrada en vigencia de la reasignación por las causales de interés personal o unidad familiar, y para las causales por razones de salud o de situaciones de emergencia la renuncia se puede presentar hasta antes de la notificación de



la resolución que aprueba su reasignación; para lo cual debe presentar su solicitud ante la DRE o UGEL de destino, según corresponda.



Cuando el profesor renunciante retorna a su plaza de origen y esta se encuentra cubierta por otro profesor reasignado, aquel debe ser ubicado en una plaza orgánica vacante de una institución educativa de la jurisdicción de la DRE o UGEL de origen.

La renuncia debe ser aceptada en caso corresponda a través de un acto resolutivo notificado al administrado, el cual debe ser emitido por la oficina de recursos humanos o la que haga sus veces de la DRE o UGEL en el plazo de dos (2) días hábiles posteriores a la presentación de la misma. Asimismo, el citado acto resolutivo debe ser notificado a la UGEL de origen a fin de que se implemente lo señalado en el párrafo precedente."



De acuerdo con lo dispuesto en la norma vigente todo personal que ha renunciado debe retornar a su plaza, excepcionalmente, si la plaza se encuentra cubierta por otro profesor nombrado el profesor renunciante deberá ser ubicado en una plaza geográficamente equidistante a la ubicación de la plaza de origen;

Que, mediante Resolución Directoral N° 002097, de fecha 04 de julio de 2023, que resuelve **REASIGNAR**, a solicitud en la Etapa Regional por Interés Personal, a partir del primero de marzo del 2024, a doña DORIS PEREZ GUEVARA, identificada con DNI N° 27296129, en el cargo de profesor, con Segunda Escala Magisterial y con Jornada Laboral de 30 Hrs. Pedagógica, siendo su plaza de origen N° 1132114111C5, nivel secundaria, I.E N° 0016, distrito de Pólvora y provincia de Tocache; y su plaza de destino N° 1152114121C4, nivel secundaria, I.E N° 0413, distrito y provincia de Tocache, por motivo de vacante: Designación como Especialista en Educación de: Melgarejo Flores, Elmer Celso, según RSG N° 279-2016;

Que, en el Oficio Múltiple N° 00119-2023-MINEDU/VMGP-DIGEDD, de fecha 01 de agosto del 2023, respecto a la Validación de las plazas prepublicadas para el Concurso Publico de Ingreso a la Carrera Publica Magisterial 2022, precisa que para la publicación final se debe considerar las siguientes plazas:

- La plaza de profesor que participo de la reasignación docente 2023, y que estará vacante a partir del 01.03.2024.
- Las plazas de profesor que se liberan producto del cese de los profesores por límite de edad al 31.12.2023.

Que, con Resolución Viceministerial N° 144-2023-MINEDU, de fecha 03 de octubre del 2023, se aprueba el Anexo III Cronograma del Concurso Publico de Ingreso a la Carrera Publica Magisterial -2022 y que determina los Cuadros de Merito para la Contratación Docente 2023-2024 en Instituciones Educativas Publicas de Educación Básica, aprobado por la Resolución Viceministerial N° 082-2022-MINEDU, y modificado por las Resoluciones Viceministeriales N° 164-2022-MINEDU, N° 005-2023-MINEDU, N° 016-2023-MINEDU, N° 092-2023-MINEDU y N° 117-2023-MINEDU, donde indica que hasta el 21/09/2023 es la publicación consolidada de plazas puestas a concurso, en el portal institucional del MINEDU;

Que, en la publicación de la lista de los ganadores del Concurso del Proceso de Nombramiento para el periodo 2024 - Etapa extraordinaria, don Fredy Irineo TORIBIO AGUADO, ocupó una plaza en el código 1132114111C5 de la I.E. N° 0016, distrito de Pólvora y provincia de Tocache, plaza que fue validada como vacante para el proceso de nombramiento docente, por motivo de la Reasignación por interés personal de doña Doris PEREZ GUEVARA, conforme a lo señalado en el Oficio Múltiple N° 00119-2023-MINEDU/VMGP-DIGEDD, de fecha 01 de agosto del 2023;

Que, con Resolución Directoral N° 003332, de fecha 06 de diciembre de 2023, se resuelve en el **ARTÍCULO 1°.- ACEPTAR LA RENUNCIA**, presentada por doña **DORIS PEREZ GUEVARA**, identificada con DNI N° 27296129, quien a su solicitud mediante Resolución Directoral N° 002097-2023, ha sido reasignada en la Etapa Regional por Reasignación Personal, con vigencia a partir del 01/03/2024, como profesor de la Institución Educativa N° 0413, código de plaza: 1152114121C4, nivel secundaria, distrito de pólvora y provincia de Tocache, y a petición de parte de la docente recurrente, en consecuencia corresponde **DEJAR SIN EFECTO** la



precitada Resolución Directoral de Reasignación (R.D. N° 002097-2023 UGEL Tocache), debiendo retornar a su plaza de origen como profesor en al I.E. N° 0016, código de plaza NEXUS:1132114111C5, distrito de Pólvora y provincia de Tocache, quedando vacante la plaza motivo de la reasignación;



Que, con Memorando N° 039-2024-GRSM-DRE/UGELT/RRHH, de fecha 04 de marzo del 2024, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, autoriza proyectar resolución de reubicación de doña **DORIS PEREZ GUEVARA**, identificada con DNI N° 27296129, en la I.E. N° 0413, código: 621474210517, distrito y provincia de Tocache, a partir del 01.03.2024, en conformidad al numeral 8.1.7 de la norma de la Resolución Viceministerial N° 042-2022-MINEDU modificado por la Resolución Viceministerial N° 058-2023-MINEDU ;

De conformidad la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial; el Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado mediante D.S. N° 004-2013-ED; la Resolución Viceministerial N° 042-2022-MINEDU; la Resolución Viceministerial N° 058-2023-MINEDU; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- REUBICAR, a partir del 01 de marzo del 2024, a doña **DORIS PEREZ GUEVARA**, identificada con DNI N° 27296129, en el cargo de PROFESOR, con Segunda Escala Magisterial y con Jornada Laboral de 30 Horas Pedagógicas, conforme al siguiente detalle:

PLAZA DE ORIGEN:

Código de plaza : 1132114111C5
Nivel educativo : Secundaria
Institución Educativa : 0016
UGEL : UGEL TOCACHE

PLAZA DE DESTINO:

Código de plaza : 621474210517
Nivel Educativo : Secundaria
Área Curric./Espec. : Matemática
Institución Educativa : 0413
Motivo de Vacante : OFICIO N° 00198-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPP

ARTÍCULO 2°.- NOTIFIQUESE la presente resolución a la parte interesada e instancias administrativas pertinentes para su conocimiento y acciones de Ley, de conformidad con lo dispuesto en el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Regístrese y Comuníquese,



Mg. Jorge Danry SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
FFCHC/JA
SEGR/EA-I
SVTM/TA